

Mietvertrag für möblierte Wohnräume

Zwischen dem Eigentümer

- als Vermieter -

und **Frau oder Herr**

wohnhaft
Passport
gültig bis

- als Mieter –

kommt nachfolgender Mietvertrag über Wohnraum zustande:

§ 1 Mieträume

1. Vermietet werden in dem Haus
mitte bestehend aus: - Zimmer, - Küche, - Korridor, - Balkon, - Badezimmer,
- Hauswirtschaftsraum mit Waschmaschine, zusammen an Fläche,
2. Der Vermieter verpflichtet sich, dem Mieter - bei Einzug für die Mietzeit folgende
Schlüsselauszuhändigen: wird im Übergabeprotokoll vermerkt.

§ 2 Mietzeit und Kündigung

1. Das Mietverhältnis ist auf bestimmte Zeit abgeschlossen.
Begründung: der Eigentümer Frau oder Herr
beabsichtigen die oben genannten Wohnräume nach Ende des Mietverhältnisses, selbst zu
beziehen. Es beginnt am **und** **endet ohne Kündigung bedarf.**
Diese Verwendungsabsicht bleibt bis zum Ende der Mietzeit bestehen, es sei denn, sie wird vorher
vom Wohnraumanbieter widerrufen.
2. Der Mieter ist darüber hinaus berechtigt, den Mietvertrag jederzeit, also auch während der
Festlaufzeit, mit einer Frist von 3 Monaten zum Monatsende zu kündigen, jedoch frühestens zum
. Die Kündigung bedarf der Schriftform.

§ 3 Zahlung der Miete und der Betriebskosten

1. Die Miete und Nebenkosten sind ab Beginn der Mietzeit monatlich im Voraus, spätestens bis zum 3.
Werktag eines Monats auf das folgende Konto der Eigentümer zu überweisen:

Empfänger:

IBAN:

BIC:

Kreditinstitut:

Zweck:

Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung kommt es nicht auf die Absendung, sondern auf die Ankunft bzw.
Gutschrift des Betrages an.

2. Die monatliche Grundmiete beträgt
- Neben der Miete trägt der Mieter die Betriebskosten i.S.d.
3. Nebenkosten
- Betriebskostenvorschuss und Heizkostenvorschuss zurzeit

Insgesamt sind zurzeit monatlich zu zahlen:

Die Vorauszahlungen für die Betriebskosten sind jährlich einmal durch den Vermieter abzurechnen. Die Abrechnung erfolgt so bald dem Vermieter die zur Abrechnung notwendigen Unterlagen vorliegen. Erhöhen sich die Betriebskosten, ist der Vermieter berechtigt, diese im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften umzulegen und eine entsprechende Erhöhung der Vorauszahlungen zu verlangen.

3. Strom und Gasverbrauch wird separat mit dem Stromlieferanten abgerechnet und ist nicht in den Betriebskosten enthalten.

§ 4 Schönheitsreparaturen, Renovierung

Der Mieter ist verpflichtet, die während des Mietverhältnisses erforderlichen Schönheits-Reparaturen auf eigene Kosten durchzuführen. Die Schönheitsreparaturen sind fachgerecht auszuführen und umfassen das Tapezieren, Anstreichen der Wände und Decken, das Streichen der Fußböden, der Heizkörper einschließlich der Heizrohre, der Innentüren sowie der Fenster und Außentüren von Ihnen.

§ 5 Mietsicherheit

1. Der Mieter verpflichtet sich, dem Vermieter eine Mietsicherheit (Kautions) in Höhe von zu überweisen auf ein spezielles Kautionskonto, dessen Daten nach Abschluss des Mietvertrags bekannt gegeben werden.

2. Die Mietkaution wird nach Beendigung des Mietverhältnisses und nach Rückgabe der Wohnung zurückerstattet. Der Vermieter muss die Kautions in voller Höhe zurückzahlen, wenn seine sämtlichen Ansprüche aus dem Mietvertrag erfüllt sind. Anderenfalls darf er die Kautions zur Deckung seiner Ansprüche verwenden und muss nur den Rest an den Mieter auszahlen. Der Vermieter kann die Kautions insbesondere für noch offenstehende Miete, noch offenstehende Nebenkosten und zu Recht zu fordernden Reparaturkosten verwenden. Der Mieter muss dem Vermieter 6 Monate Zeit nach Rückgabe der Wohnung lassen, um feststellen zu können, welche Ansprüche ihm noch zustehen. Während dieser Zeit kontrolliert der Vermieter die Wohnung und stellt fest, welche Schäden er dem Mieter in Rechnung stellen kann. Falls die Nebenkostenabrechnung noch aussteht, wird bis zu 1/2 der Kautions bis zum Erhalt der NK- Abrechnung beibehalten.

§ 6 Zustand der Mieträume

Dem Mieter ist der Zustand der Mieträume bekannt; er erkennt sie als ordnungsgemäß, zweckentsprechend und zum vertragsgemäßen Gebrauch als tauglich an. Die Zählerstände für Gas und Strom werden im Übergabeprotokoll festgehalten.

§ 7 Instandhaltung der Mietsache

1. Der Mieter ist verpflichtet, die Mietsache und die gemeinschaftlichen Einrichtungen und Anlagen pfleglich und schonend zu behandeln. Schäden am Haus und in den Mieträumen sind dem Vermieter unverzüglich anzuzeigen. Für durch verspätete Anzeige verursachte weitere Schäden haftet der Mieter.

2. Der Mieter hat für ordnungsgemäße Reinigung der Mieträume sowie deren ausreichende Beheizung und Belüftung sowie Schutz der Innenräume vor Frost zu sorgen.

3. Der Mieter haftet für Schäden, die durch die Verletzung seiner ihm obliegenden Obhuts-, Sorgfalts- und Anzeigepflicht schuldhaft verursacht werden. Er haftet in gleicher Weise für Schäden, die durch seine Angehörigen, Untermieter, Arbeiter, Angestellten Handwerker und Personen, die sich mit seinem Willen in der Wohnung aufhalten oder ihn aufsuchen, verursacht werden. Hat der Mieter oder der vorgenannte Personenkreis einen Schaden an der Mietsache verursacht, so hat er diesen unverzüglich dem Vermieter anzuzeigen.

4. Der Mieter hat Schäden, für die er eintreten muss, unverzüglich zu beseitigen. Kommt er dieser Verpflichtung auch nach schriftlicher Mahnung innerhalb einer angemessenen Frist nicht nach, so kann der Vermieter die erforderlichen Arbeiten auf Kosten des Mieters vornehmen lassen. Der Mieter hat zu beweisen, dass ein Verschulden seinerseits nicht vorgelegen hat.

§ 8 Bagatellschäden/ Kleinreparaturen

Die Kosten für die Reparatur von Bagatellschäden trägt der Mieter ohne Rücksicht auf ein Verschulden bis zu der nachfolgend angegebenen Höhe.

Die Obergrenze für eine Reparatur beträgt im Einzelfall 80,- €, maximale jährliche Belastung darf höchstens 8% der Jahresnettokaltmiete betragen.

§ 9 Benutzung der Mietsache

1. Der Mieter darf die angemieteten Räume ausschließlich zu Wohnzwecken nutzen, möchte er die Mieträume anderweitig nutzen, so ist dies nur mit schriftlicher Einverständniserklärung des Vermieters

gestattet. Es ist auch eine Zustimmung des Vermieters erforderlich, wenn der Mieter an der Mietsache Anbauten, Umbauten oder Einbauten, Installationen oder andere Änderungen vornehmen will.

2. Der Mieter ist zur Untervermietung oder sonstigen Überlassung der Mietsache oder eines Teils davon nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Vermieters berechtigt.

3. Der Mieter hat mitgeteilt, dass er zur Zeit keine Haustiere hat. Die Haltung von Haustieren ist ungewünscht und bedarf der schriftlichen Erlaubnis des Vermieters. Hält der Mieter entgegen eines Verbots ein Tier, hat der Vermieter Sonderkündigungsrecht und kann den Mietvertrag mit einer Frist von drei Monaten kündigen.

4. Mit dem Vermieter wurde Personen-Haushalt in der Wohnung besprochen

Bei möglichen Änderungen ist der Mieter verpflichtet, den Vermieter nach einer schriftlichen Erlaubnis zu fragen.

§ 10 Betreten der Mietsache durch den Vermieter

1. Der Vermieter oder ein von ihm Beauftragter kann nach rechtzeitiger Ankündigung besichtigen, sei es zur Prüfung des Zustandes, zum Ablesen, von Messgeräten oder aus anderen Gründen. In Fällen dringender Gefahr gestattet der Mieter hiermit das Betreten der Mieträume unwiderruflich zu jeder Tages- und Nachtzeit.

2. Will der Vermieter das Grundstück verkaufen oder ist das Mietverhältnis gekündigt, so darf der Vermieter zusammen mit dem Kaufinteressenten oder Mietbewerber die Mieträume in angemessenem Maß betreten.

3. Der Mieter hat sicherzustellen, dass der Vermieter sein Recht zur Besichtigung gemäß Ziffer 1 und 2 auch bei Abwesenheit des Mieters wahrnehmen kann.

§ 11 Mehrere Personen als Mieter

Der Mieter haftet als Gesamtschuldner, sofern es sich um mehrere Personen handelt. Für die Wirksamkeit einer Erklärung des genügt es, wenn sie gegenüber einem der Mieter abgegeben wird. Die Mieter gelten insoweit als gegenseitig bevollmächtigt.

§ 12 Hausordnung

Die Mieter sind sich darüber einig, dass die bei Abschluss des Mietvertrages geltende Hausordnung zum wesentlichen Bestandteil des Mietvertrages wird.

§ 13 Beendigung des Mietverhältnisses

1. Der Mieter hat dem Vermieter die Mietsache gereinigt und mit sämtlichen, auch den vom Mieter beschafften, Schlüsseln zu einem von beiden Parteien vereinbarten Termin zu übergeben. Über die Übergabe ist ein Protokoll zu erstellen.

2. Bauliche Veränderungen an der Mietsache oder Einrichtungen sind auf Verlangen des Vermieters vom Mieter zu entfernen bzw. der ursprüngliche Zustand wiederzustellen.

§ 14 Schriftform/Salvatorische Klausel

1. Der Mieter ist sich ausdrücklich darüber einig, dass zu diesem Vertrag keinerlei mündliche Nebenabreden bestehen und jegliche Änderungen oder Ergänzungen der Schriftform bedürfen.

2. Sollten Klauseln aus diesem Vertrag nebst Anlagen unwirksam sein oder werden, so sind sich die Parteien darüber einig, dass die unwirksame Klausel wird dann durch eine solche ersetzt, die dem wirtschaftlich gewollten Inhalt in rechtlich zulässiger Weise entspricht.

§ 15 Sonstige Vereinbarungen

1. Der Mieter verpflichtet sich eine Haftpflichtversicherung abzuschließen.

§ 16 Anlagen als Vertragsbestandteil

1. Übergabeprotokoll

2. Hausordnung

Unterschrift Vermieter _____ Mieter _____